

1501967-86.2022.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

EDILSON VIEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

EDILSON VIEIRA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 25 de janeiro de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501967-86.2022.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501967-86.2022.8.26.0405

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

EDILSON VIEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

EDILSON VIEIRA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 15h, na Rua Gonçalves Dias, 532, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, guardava pra entrega ao consumo de terceiros 6 pedras de crack, 15 porções de cocaína e 9 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 26 de janeiro de 2022 (fls. 46/49).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 8/9), assim como o laudo de constatação (fls. 18/21) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/74 e 104/106).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 84/93). Em 29 de

agosto de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 94/95).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) EDILSON VIEIRA DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 25 de janeiro de 2022, por volta das 15h, na Rua Gonçalves Dias, 532, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, guardava pra entrega ao consumo de terceiros 6 pedras de crack, 15 porções de cocaína e 9 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis foram ao local do fato, conhecido ponto de tráfico, e observaram terceiro entregar algo ao réu, que por sua vez apanhou num cano de esgoto algo que passou ao terceiro. Realizada a abordagem, sob a posse do réu foi encontrada a quantia de R\$200,00, no cano de esgoto os policiais encontraram as drogas acima discriminadas.

Na polícia o réu negou a prática delitiva. Estava conversando com uma conhecida ao ser abordado; o dinheiro que tinha consigo era produto de seu trabalho, como autônomo, no CEAGESP. Não sabe a quem pertencia a droga apreendida.

Em juízo ele voltou a negar a prática delitiva. Estava atuando como catador de latinhas na rua. Tinha consigo R\$ 60,00 e fora comprar drogas. Havia outros rapazes no local, justamente os traficantes. Assim que comprou 3 pedras de crack por R\$ 15,00 foi abordado pelos policiais. Não sabe se os traficantes fugiram.

As negativas do réu, isoladamente analisadas, são verossímeis. É claro que ele poderia estar no local apenas comprando droga ou conversando com alguém. No entanto, cotejadas entre si as negativas, elas se excluem mutuamente, a mostrar que o réu mentiu.

É preciso observar, ainda, como salientou o Ministério Público, que se a ideia dos policiais fosse forjar um flagrante contra o réu, teriam que ter agregado ao montante que o réu tinha consigo R\$ 155,00. Não é crível que eles o fizessem com o próprio dinheiro apenas para esse fim ilícito.

Isso reforça a tese da acusação, que também restou comprovada durante a persecução penal. A quantidade e diversidade de espécie de entorpecente apreendido são sugestivas de tráfico e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Na fase policial e em juízo as testemunhas José Ferreira e Bruno Henrique declararam que são policiais civis e na data do fato fizeram campana no local porque já é um conhecido ponto de tráfico. Observaram o réu postado ali e ele interagiu com uma pessoa desconhecida, recebeu algo dela e depois foi até um cano de esgoto próximo, voltou com algo que entregou ao desconhecido. Abordado o réu, sob a posse dele apreenderam apenas dinheiro. No ponto ao qual ele se dirigira encontraram várias porções de drogas diversas. Os dois reconheceram o mesmo local em juízo por meio do google street view.

A propósito desses depoimentos, disse a defesa que eles não merecem crédito porque são conflitantes entre si. Um policial diria que havia denúncia anônima e outro não se lembrou disso. É fato. Eles realmente divergiram nesse aspecto. Mas entendo que se trata de algo secundário. São incontáveis as diligências policiais e o caso conta com 10 meses. Não é estranho que eles tenham divergido nesse ponto, que não tenham os dois prestado depoimentos perfeitamente idênticos passado tanto tempo. Aliás, isso torna até mais crível o que dizem, pois mostram que estão mesmo recorrendo à memória para tratar dos fatos.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu maconha cocaína e crack. A quantidade total não é tão expressiva, 30 porções, mas em razão da tripla variedade, a pena deve ser fixada

acima do mínimo legal.

Confira-se, a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Ainda na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta o fato de que o réu tem maus antecedentes, pois foi condenado por roubo nos autos 0026583 52 2012, da 12ª Vara Criminal da Capital (fls. 27/28). 78828/2000, da 23ª Vara Criminal da Capital, trânsito em julgado ocorrido em 17/05/2002 (fl. 41).

O réu respondeu também ao processo 0032750 61 2007, da 28ª Vara Criminal da Capital (fl. 28), mas não consta trânsito em julgado para a defesa e a solicitação de certidão de objeto e pé não foi atendida (fls. 69 e 76), assim, o apontamento não poderá ser considerado.

Portanto, em razão dos maus antecedentes - dois apontamentos - e da diversidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado pelo juízo da 28ª Vara Criminal da Capital, nos autos 1504508 46 2019, pela prática de roubo, sentença transitada em julgado ocorrido em 06/05/2019 (fl. 29). Exaspero a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, perfazendo 8 anos e 8 meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da reincidência o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 8 anos e 8 meses de reclusão.

Em razão da quantidade de pena aplicada e sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 866 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) EDILSON VIEIRA DA SILVA incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente e ostentando maus antecedentes, é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o

dinheiro. Expeça-se o necessário.
P.R.I.C.
Barueri, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA